

[별 표]

영상정보처리기기(CCTV) 운영 및 관리 요령

1. 목적

- CCTV 운영·관리에 대한 요령을 정하여 피의자 등의 인권을 보호하고, 증거확보의 적법성 및 식물방역 범죄 수사의 투명성·공정성 확보를 위함

2. 설치·운영

가. CCTV는 피의자 등의 인권보호를 위하여 수사실에 설치하고, 모니터는 별도의 장소에 설치한다.

나. 소속 부서의 장은 운용·관리 책임자를 지정한다.

다. CCTV를 설치할 경우 다음 사항을 기재한 안내판을 CCTV가 설치된 장소에 설치하여야 한다.

(1) 설치목적: 피의자 등의 인권보호와 증거 및 수사의 투명성·공정성 확보

(2) 촬영시간: 수사의 시작부터 종료 시 까지

(3) 관리책임자·연락처: , 000-0000-0000

* 안내판의 크기는 가로 30cm x 세로 20cm로 하되 조정가능

3. 녹화 대상

가. 녹화대상은 다음에 해당하는 피의자 등이고, 필요한 경우 그 수사 과정을 녹화한다.

(1) 구속피의자, 구속영장 신청예정 피의자

(2) 긴급체포 피의자, 현행범 체포 피의자

(3) 공소 제기 등 기타 녹화할 필요성이 있는 경우

나. 수사과정을 녹화하는 경우 해당 수사의 시작부터 조서에 기명날인 또는 서명을 마치는 시점까지 전 과정을 녹화하여야 한다. 다만, 조서정리에 시간이 많이 소요되는 경우 그 정리과정은 녹화하지 아니할 수 있다.

다. 수사관은 가목의 녹화 대상이 결정된 경우 부서장에게 보고한다.

4. 녹화 시 고지

가. 특사경은 피의자에 대한 조사과정을 녹화하는 경우 피의자에게 다음의 사항을 고지하여야 한다.

- (1) 특사경 및 참여자의 성명과 직책
- (2) 녹화사실 및 장소, 시작시각 및 종료시각
- (3) 「형사소송법」 제244조의3에 따른 진술거부권 등
- (4) 조사를 중단·재개하는 경우 중

단 이유와 중단시각, 중단 후 재개하는 시각

나. 참고인에 대한 수사과정을 녹화하는 경우 서면으로 녹화에 대한 동의 여부를 확인하고, 가목 (1), (2), (4)호의 사항을 고지하여야 한다.

5. 녹화 및 모니터링

가. 특사경은 녹화할 때 조사실 전체를 보이게 하고, 피의자 등을 식별할 수 있도록 하여야 한다.

나. 부서장은 필요시 피의자 등의 촬영 상황을 모니터링하고 수사 상황을 지휘할 수 있다.

6. 비밀 유지 및 자료 제출

가. 녹화된 내용을 변조하거나 업무 이외에 활용할 목적으로 무단 공개, 복사, 열람, 유출하여서는 아니 된다.

나. 특사경, 부서장은 수사 시 지득한 내용을 외부에 발설 등 공개하여서는 아니 된다.

다. 검사, 판사의 제출요구 또는 증거확보용으로 필요하다고 판단될 경

우 소속 관서장의 사전승인을 받고 제출하여야 한다.

7. 녹화물의 보관 및 폐기

가. 특사경은 녹화된 저장매체에 사건번호, 피의자 또는 참고인명, 사건명을 기록하여 부착하고 관리대장에 기재하여 보관한다.

<저장매체 기재사항>

일련번호	
사건번호	
피의자 또는 참고인명	
사건명	(예시) 금지식물 불법수입 등

<저장매체 관리대장>

일련번호	사건번호	녹화일자	피의자명	사건명	폐기일자	비 고 (폐기자명)

나. 녹화된 저장매체는 법원의 판결이 확정된 경우에 삭제 또는 폐기한다.

8. CCTV 관리

○ CCTV 운용·관리자는 수시로 이상 유무를 점검하여 정상적인 작동상태를 유지하여야 한다.

9. 기타

○ 이 요령에서 규정하지 않은 사항은 수사준칙 제49조(법무부령) 및 「경찰청 영상정보처리기기 운영규칙」을 준용한다.